

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2167/2542

บริษัท วิสาหกิจ ส่งเสริม อุตสาหกรรม
จำกัด

กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 27, มาตรา 27 ทวิ, มาตรา 65 ตี (5)

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตี(5) ไม่ยอมให้นำรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนมาถือเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิ การที่โจทก์กู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดิน นั้น ที่ดินที่โจทก์ซื้อมาย่อมตกเป็นทรัพย์สินของโจทก์ซึ่ง เป็นทุนรอนของโจทก์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการ ของโจทก์ต่อไปเงินกู้ยืมที่โจทก์จ่ายเป็นค่าซื้อที่ดิน จึงเป็น รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนต้องตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 ตี(5) เพราะเป็นรายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ ที่ดินมาโดยตรง ส่วนดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าว แม้จะไม่ใช่รายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรง แต่ดอกเบี้ย นั้นก็เกิดจากการกู้ยืมเงินมาซื้อที่ดิน ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยตั้งแต่แรกที่กู้ยืมเงินมาจนกว่าจะ ชำระต้นเงินเสร็จ ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรง ที่ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเงินของโจทก์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของ ค่าซื้อที่ดินอันเป็นต้นทุน ดังนั้นดอกเบี้ยซึ่งเกิดจาก การกู้ยืมเงินของโจทก์มาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่า จึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับ เงินกู้ยืมที่โจทก์นำไปซื้อที่ดิน แม้ตามประมวลรัษฎากรจะให้อำนาจแก่อธิบดีกรมสรรพากรวางระเบียบในการงดหรือลดเบี่ยงปรับได้ ระเบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อกำหนดที่ให้เจ้าพนักงานประเมินยึดถือปฏิบัติตามเท่านั้น หาได้มีบทกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามไม่ดัง

นั้นหากศาลเห็นว่าผู้ถูกประเมินให้เสียภาษีมีเหตุสมควรตามกฎหมายที่จะไม่ต้องเสีย เบี้ยปรับหรือเสียเบี้ยปรับน้อยลงศาลย่อมมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับนั้นได้ โจทก์ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจสอบภาษีประกอบกับกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ อีกทั้งการที่โจทก์ตีความข้อกฎหมายดังกล่าวก็ เป็นไปตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีของสมาคม นักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจะถือว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยง เสียภาษีนั้น ยังฟังได้ไม่ถนัดที่ศาลภาษีอากรพิพากษาลดเบี้ยปรับให้โจทก์ร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายย่อมเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วส่วนเงินเพิ่ม นั้นเกิดขึ้นจากโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ซึ่งได้ กำหนดอัตราไว้แน่นอนแล้วไม่อาจที่จะงดหรือลดลงได้ ศาลจึงไม่งดหรือลดเงินเพิ่ม ส่วนนี้ให้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1016/2/100851 ลงวันที่ 31 มกราคม 2539 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.1(กม.3)/2541/68 ลง วันที่ 28 ตุลาคม 2540 ให้จำเลยคืนต้นเงินภาษีที่โจทก์ชำระไว้เกิน 465,198.22 บาท พร้อมดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง 91,306.30 บาท และชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละหนึ่ง ต่อเดือนหรือเศษของเดือนในต้นเงิน 465,198.22 บาท จนกว่าจะชำระต้นเงินแก่ โจทก์ครบถ้วน แต่ถ้าศาลเห็นว่า การประเมินภาษีและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ชอบแล้ว ขอ ให้งดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

จำเลยให้การว่า การประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ 1016/2/100851 ลงวันที่ 31 มกราคม 2529 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.1 (กม.3)/2541/68 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2540 เฉพาะเบี้ยปรับ โดยให้โจทก์ชำระเบี้ยปรับเพียงร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมาย

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังยุติได้ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดตามหนังสือรับรองเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 3 โจทก์ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาซื้อที่ดินแล้ว นำที่ดินดังกล่าวให้บริษัทข้างต้นเช่าเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2533 ถึง 31 ธันวาคม 2533 โจทก์ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก่บริษัทดังกล่าวเป็นเงิน 6,558,225.10 บาทซึ่งเป็นระยะเวลาหลังจากที่โจทก์ให้บริษัทดังกล่าวเช่าที่ดินแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น โจทก์ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ภ.ง.ด.50 และยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีอากร จำนวน 465,198.22 บาท เพราะชำระไว้เกิน ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 243 จำเลยได้คืนเงินดังกล่าวให้โจทก์ ภายหลังจำเลยอ้างว่าเงินภาษีอากรที่คืนให้โจทก์นั้นไม่ถูกต้องโจทก์จึงนำเงินดังกล่าวคืนให้แก่จำเลยต่อมาจำเลยกลับมีหมายเรียกโจทก์เพื่อตรวจสอบภาษีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีข้างต้น แล้วอ้างว่าดอกเบี้ยที่โจทก์จ่ายเนื่องจากเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินจำนวน 6,588,225.10 บาทข้างต้นเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี(5) ต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเมื่อปรับปรุงกำไรสุทธิของโจทก์ใหม่แล้ว โจทก์จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวเพิ่มเป็นเงิน 1,840,680.57 บาท เบี้ย

ปรับ 1,840,680.57 บาท และเงินเพิ่มซึ่งคำนวณถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นเงิน 1,573,781.89 บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 5,255,143.03 บาท แล้วแจ้งการประเมินให้โจทก์เสียภาษีตามจำนวนดังกล่าว โจทก์จึงอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ดอกเบี้ยที่โจทก์จ่ายไปสำหรับเงินกู้ยืมเพื่อซื้อที่ดินมาให้เช่า เป็นรายจ่ายต้องห้ามไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) หรือไม่และมีเหตุอันควรงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามที่โจทก์และจำเลยอุทธรณ์หรือไม่ สำหรับอุทธรณ์ของโจทก์ในข้อแรกเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี(5) หรือไม่นั้น เห็นว่าตามบทบัญญัติมาตรา 65 ตรี(5)ดังกล่าวไม่ยอมให้นำรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนมาถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ การที่โจทก์กู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อที่ดินนั้น ที่ดินที่โจทก์ซื้อมาย่อมตกเป็นทรัพย์สินของโจทก์ซึ่งเป็นทุนรอนของโจทก์เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบกิจการของโจทก์ต่อไป เงินกู้ยืมที่โจทก์จ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนต้องตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี(5) เพราะเป็นรายจ่ายที่ทำให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรง ซึ่งตามทางนำสืบและอุทธรณ์ของโจทก์ก็ยอมรับในข้อนี้ ส่วนดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกู้ยืมดังกล่าว แม้จะไม่ใช่อะไรที่ช่วยให้โจทก์ได้ที่ดินมาโดยตรงแต่ดอกเบี้ยนั้นก็เกิดจากการกู้ยืมเงินมาซื้อที่ดิน ซึ่งโจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยตั้งแต่แรกที่กู้ยืมเงินมาจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จ ดอกเบี้ยดังกล่าวจึงเป็นผลโดยตรงที่ต่อเนื่องจากการกู้ยืมเงินของโจทก์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าซื้อที่ดินอันเป็นต้นทุนดังนั้นดอกเบี้ยซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของโจทก์มาซื้อที่ดินเพื่อนำไปให้ผู้อื่นเช่าจึงเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุนเช่นเดียวกับเงินกู้ยืมที่โจทก์นำไปซื้อที่ดิน

ปัญหาต่อไปเกี่ยวกับเบี้ยปรับและเงินเพิ่มนั้น จำเลยอุทธรณ์อ้างว่าศาลไม่มีอำนาจในการงดหรือลดเบี้ยปรับ ในข้อนี้แม้ตามประมวลรัษฎากรจะให้อำนาจแก่อธิบดีกรมสรรพากรวางระเบียบในการงดหรือลดเบี้ยปรับได้ระบียบดังกล่าวก็เป็นเพียงข้อกำหนดที่ให้เจ้าพนักงานประเมินยึดถือปฏิบัติตามเท่านั้น หาได้มีบทกฎหมายใดให้ศาลจำต้องถือตามไม่ ดังนั้นหากศาลเห็นว่าผู้ถูกประเมินให้เสียภาษีมีเหตุสมควรตามกฎหมายที่จะไม่ต้องเสียเบี้ยปรับหรือเสียเบี้ยปรับน้อยละ ศาลย่อมมีอำนาจที่จะงดหรือลดเบี้ยปรับนั้นได้

สำหรับคดีนี้ได้ความว่า โจทก์ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีในการตรวจสอบภาษี ประกอบกับกรณีเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ การที่โจทก์ตีความข้อกฎหมายดังกล่าวตามหลักการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไปและมาตรฐานการบัญชีของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยจะถือว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงเสียภาษีนั้นยังฟังได้ไม่ถนัดที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาลดเบี้ยปรับให้โจทก์ร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามกฎหมายย่อมเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขอีก ส่วนเงินเพิ่มนั้นเกิดขึ้นจากโจทก์เสียภาษีไม่ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 ซึ่งได้กำหนดอัตราไว้แน่นอนแล้วไม้อาจที่จะงดหรือลดลงได้ศาลจึงไม่งดหรือลดเงินเพิ่มส่วนนี้ให้"

พิพากษายืน

(สุนทร สิทธิเวชวิจิตร-สุทธิ นิขโรจน์-สุเมธ ดังคจิวงกูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ